Spelregels voor het gebruik van het Virtuele Winkelschap

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden (versie 2021) voor het gebruik en de diensten rondom de applicatie van “Virtuele Winkelschap”. Deze app en bijbehorende diensten worden jou aangeboden de heer H.J.J. (Jeroen) Lubbers h.o.d.n. **TweakTime**, gevestigd en kantoorhoudend aan de Thorbeckelaan 75 te (9665 CC) Oude Pekela en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68659105, (hierna: “Leverancier”).

1. Hoofdregels

1.1 Met de Virtuele Winkelschap-applicatie (hierna: “de app”) kun je bij Coop Lubbers Groningen (hierna: “aangesloten winkel”) online aankopen, bestellingen en betalingen doen. Ook kan de app assisteren bij het afrekenen van de boodschappen bij de kassa van de aangesloten winkel.

1.2 Vanaf 12 jaar mag je gebruik maken van de app. Indien je jonger bent dan 18 jaar zul je toestemming moeten hebben van jouw ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

1.3 Lees voor gebruik van de app de instructies die in de app worden gegeven.

1.4 Bij het doen van bestellingen ben je ook tot aankoop verplicht. Je dient jouw boodschappen dan op de gekozen datum en rond het afgesproken tijdstip op te halen bij de aangesloten winkel waar je de bestelling hebt geplaatst.

1.5 De aangesloten winkel kan servicekosten in rekening brengen voor het verzamelen van de boodschappen, het eventueel laten bezorgen en limieten stellen aan het aantal producten of de hoogte van het totale aankoopbedrag. Ook kan een aangesloten winkel een limiet stellen aan de termijn waarin jouw bestelling wordt bewaard voor jou, met name als er sprake is van bederfelijke waren.

1.6 De verkoop van producten waarvoor wettelijke verkoopbeperkingen gelden, zoals bij alcohol, geschiedt alleen aan personen die aan de wettelijke vereisten voldoen. De aangesloten winkel mag dit controleren, bijvoorbeeld door jou te vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen. Ook kan de aangesloten winkel voor het in bestelling nemen van dergelijke of andere producten vereisen dat je een gebruikersaccount hebt aangemaakt.

1.7 De aangesloten winkel mag controles houden van de boodschappen die je hebt besteld en eventueel overgaan tot een volledige herscan van de boodschappen bij de kassa.

1.8 Bij vermoeden van misbruik kan de aangesloten winkel aangifte doen van diefstal en voortaan het gebruik van de Virtuele Winkelschap-app weigeren. Het niet afrekenen van bestelde artikelen bij de kassa zal door de aangesloten winkel als diefstal worden beschouwd. Eventuele servicekosten blijven verschuldigd aan de aangesloten winkel.

1.9 Als je je niet houdt aan deze spelregels, dan mogen zowel de aangesloten winkel als de Leverancier daar gevolgen aan verbinden. Bijvoorbeeld door in het geval van niet-ophalen van de bestelde boodschappen voortaan te weigeren jouw bestellingen in behandeling te nemen of daarvoor eerst vooruitbetaling te vereisen of door tijdelijk of permanent jouw gebruik van de app te staken.

1.10 De Leverancier kan de app en de bijbehorende diensten van tijd tot tijd aanpassen. Ook zijn aangesloten winkels vrij in de mate van en wijze waarop zij van de app en de bijhorende diensten gebruik maken en hoe zij spaaracties (bijvoorbeeld met zegels) en kortingen organiseren.

2. Prijzen en aanbiedingen

2.1 Hoewel de Leverancier probeert met grote zorgvuldigheid het aanbod, de prijzen en aanbiedingen van de aangesloten winkels in de app juist, toegankelijk en actueel te houden, is dat helaas niet altijd mogelijk. Aangesloten winkels blijven vrij om te kiezen welke aanbiedingen zij wél of juist niet via de app beschikbaar willen maken. Afgeprijsde producten vanwege het bijna verstrijken van de houdbaarheidsdatum zullen bijvoorbeeld veelal niet in de app verschijnen.

3. Privacybeleid

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de app dien je jezelf te registreren met jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Ook zullen enkele cookies van Leverancier geplaatst worden, die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van de bestelling. Voor extra functionaliteiten zul je een gebruikersaccount moeten aanmaken en zijn iets meer persoonsgegevens noodzakelijk. Om te controleren of je ouder dan 12 jaar bent en ook om te controleren of je in aanmerking komt voor het bestellen van producten waarvoor een leeftijdsgrens geldt, dien je ook jouw geboortedatum te registreren. Je bent verplicht deze persoonsgegevens naar waarheid in te vullen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de Leverancier om te delen met de door jou gekozen aangesloten winkel voor afhandeling van jouw bestellingen. Van het gebruikersaccount worden ook persoonlijke voorkeuren en het gebruik van de app bijgehouden en gedeeld met de betreffende aangesloten winkel.

3.2 De Leverancier verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de in Nederland geldende regels van persoonsgegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). De Leverancier heeft hierbij de rol van “verwerker” voor de aangesloten winkels en zal met deze laatsten steeds een passende verwerkersovereenkomst sluiten.

3.3 Je bent zelf verplicht om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot jouw gebruikersaccount. Ook is het niet toegestaan om jouw gebruikersaccount door een ander te laten gebruiken of het gebruikersaccount van een ander te gebruiken.

3.4 Indien je een gebruiker bent die voor een aangesloten winkel met de app werkt, dan geldt dat ook de volgende gegevens nog worden verwerkt: looproutes in winkel, order pick-tijden, verzamelduur en overige, soortgelijke gegevens die te maken hebben met het inzichtelijk maken van de afhandeling van bestellingen. Welke gegevens precies worden verwerkt hangt af van de keuze van het betreffende winkelfiliaal en niet van Leverancier. Vraag daarom de aangesloten winkel naar de details.

4. Herroepingsrecht en bedenktermijn

4.1 Als je de bestelde producten om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heb je het recht de koopovereenkomst ten aanzien van die producten zonder opgave van redenen te ontbinden en die producten bij het ophalen in de aangesloten winkel te weigeren en achter te laten of in het geval van bezorging deze binnen 14 (veertien) dagen na aflevering aan de aangesloten winkel op eigen kosten te retourneren. Je kunt voor het retourneren van bezorgingen het herroepingsformulier gebruiken, zoals die via de app beschikbaar wordt gesteld.

4.2 Ter plaatste geweigerde producten of retourzendingen na bezorging worden alleen geaccepteerd indien de betreffende producten niet zijn gebruikt en aan de overige voorwaarden voor retournering van dit artikel is voldaan.

4.3 De aangesloten winkel zal nadat eventuele producten in goede staat retour zijn ontvangen, het betaalde bedrag voor de producten en de eventuele bij de geretourneerde producten behorende gedeelte van de bezorgkosten en servicekosten, zo spoedig mogelijk aan u terugstorten.

4.4 Het onder lid 1 van dit artikel genoemde recht geldt niet voor:

- Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
- Producten die niet geschikt zijn om te worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
- Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van jouw individuele keuzes of beslissingen;
- Kranten, tijdschriften of magazines; en
- Overige producten en diensten genoemd in artikel 230p van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Je krijgt een gebruikslicentie om de app voor de beoogde doelen persoonlijk te gebruiken. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de app en de bijbehorende diensten, waaronder die met betrekking tot teksten, beelden, geluiden en de programmatuur blijven berusten bij de Leverancier of haar toeleveranciers.

5.2 Je mag niet zonder toestemming van de Leverancier delen of inhoud van de app openbaar maken, verveelvoudigen en/of bewerken buiten het voornoemde beoogde, persoonlijke gebruik van de app.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De leveranciers van de online stores waar jij de app hebt gedownload, zoals Apple en Google, zijn niet aansprakelijk voor gebreken in de app en de bijbehorende diensten en zij leveren geen onderhoud aan de app. De Leverancier blijft hiervoor het aanspreekpunt.

6.2 De Leverancier kan helaas niet garanderen dat de app altijd foutloos werkt en dat contact gemaakt kan worden tot het actuele aanbod van de aangesloten winkel met de juiste informatie. De app is voor een goede werking ook grotendeels afhankelijk van de werking van vele factoren buiten de invloedsfeer van de Leverancier, zoals de werking van het internet, de apparatuur en de wijze van gebruik door aangesloten winkels. De Leverancier is daarom – voor zover toegestaan bij wet – niet aansprakelijk voor enige schade die je lijdt door gebruik van de app en de bijbehorende diensten.

6.3 Mocht je merken dat de app niet goed functioneert, meld dit dan bij de kassamedewerker van de aangesloten winkel. Het wordt ook gewaardeerd als je een berichtje naar de Leverancier hierover stuurt, zodat zij in staat wordt gesteld het product te verbeteren.

6.4 Alle aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze voorwaarden strekken zich ook uit over het handelen en nalaten van derden waarvan de Leverancier zich bedient bij het leveren van de app en de bijbehorende diensten, maar zijn niet van toepassing in gevallen van opzet of grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van de Leverancier.

7. Tot slot

7.1 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd veranderen. Als dat het geval is, dan wordt dat voortijdig kenbaar gemaakt via de app en op de website van Leverancier.

7.3 Alle aanbiedingen en prijsopgaven in de app zijn vrijblijvend en kunnen steeds gewijzigd worden door de aangesloten winkels. Het tonen van de producten in de app gelden niet als een aanbod van de aangesloten winkel of de Leverancier om een koopovereenkomst te sluiten en zijn niet bindend. Indien je een orderbevestiging van de bestelling hebt ontvangen is de koopovereenkomst met de betreffende aangesloten winkel tot stand gekomen.

7.4 Kennelijke verschrijvingen of foutjes in het door de app getoonde aanbod binden de aangesloten winkel en de Leverancier niet.

7.5 dit betreft een demo omgeving waar momenteel geen bestellingen en betalingen kunnen worden verricht. Alle orders die worden doorgevoerd zullen niet worden uitgeleverd en wekt geen enkele verplichting jegens de besteller. Het is nadrukkelijk een omgeving voor het testen van de eigen apparatuur.